

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4260 - 4262/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางกิตติมา ปิตะนีละผลิน	จำเลย
	นายอนันต์ หรืออรรถนันท์ พานิชเจริญ	
	กับพวก	

จำเลย

ป.อ. มาตรา 2, มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 341, มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 225

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 มาตรา ข้อ 5 (7), มาตรา ข้อ 16

นับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2519 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5(7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และประกาศกระทรวงการคลังฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2519 เรื่อง กำหนดเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาต ฯ ใช้บังคับ บริษัทที่ประกอบธุรกิจ เงินทุนจะต้องยื่นคำขอรับอนุญาตภายใน 60 วัน และจะมีสาขาไม่ได้เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าบริษัทใดมีสาขาอยู่แล้วและประสงค์ จะมีสาขานั้นต่อไปก็ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตไปพร้อมกันด้วย บริษัทจำเลยที่ 2 เปิด สาขาหลังจากวันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีความผิด ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ข้อ 5(7), 16

การที่โจทก์ร่วมและผู้มีชื่อเป็นผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการสาขาของบริษัท จำเลยที่ 2 หลงเชื่อในคำหลอกลวงของจำเลยจึงได้ร่วมกันเปิดกิจการสาขาของ บริษัทจำเลยที่ 2 และชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาฝากบริษัทจำเลยที่ 2 ยังถือไม่ได้

ว่าโจทก์ร่วม ผู้มีชื่อ และประชาชนผู้นำเงินมาฝากมีส่วนร่วมกระทำความผิดและ
ไม่ใช่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกาว่า การที่ผู้เสียหายนำเงินมาฝากเพราะเชื่อถือในบริษัทจำเลยที่ 2 จึง
หาใช่มูลกรณีอื่นจะเป็นความผิดทางอาญาไม่ และบริษัทจำเลยที่ 2 ประกอบธุรกิจ
ด้วยความบริสุทธิ์ มิได้หลอกลวงประชาชน จึงไม่มีความผิดเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินคนละ 5 ปีฎีกาของ
จำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาล
ชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยข้อนี้ไว้จึงไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ข้อ 5(7), 16 ย่อมสำเร็จเมื่อ
จำเลยเปิดสาขาประกอบธุรกิจเงินทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นคนละกรรมต่างหาก
จากความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน แม้โจทก์ไม่อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไข
เฉพาะการปรับบทเรียงกระทงให้ถูกต้องได้ เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 2
จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันเปิดสาขาของบริษัทจำเลยที่ 2 ประกอบธุรกิจเงินทุนโดยไม่
ได้รับอนุญาตและฉ้อโกงประชาชน ขอให้ลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ข้อ 5(7), 7, 8, 16 ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2515 ข้อ 5 เรื่องกำหนดเงื่อนไขในการขออนุญาตให้ประกอบกิจการ
ที่ต้องขออนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341, 343, 83

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งห้ามีความผิดตามฟ้อง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ซึ่งเป็นบทหนัก

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฎีกาว่า ในระหว่างที่บริษัทจำเลยที่ 2 ยื่นคำขอรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง จำเลยที่ 2 มีสิทธิเปิดสำนักงานสาขาได้ นั้นตามประกาศกระทรวงการคลัง ข้อ 5 ลงวันที่ 18 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตาม ข้อ 5(7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทเงินทุนอาจมีสาขาได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับนี้ข้อ 21 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจำกัดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ประกอบธุรกิจเงินทุนอยู่ในวันที่ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5(7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไป ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตภายในหกสิบวัน นับแต่รัฐมนตรีประกาศกำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาต และในข้อ 23 ได้กำหนดไว้อีกว่า บริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอรับอนุญาตตามข้อ 21 ที่มีสาขาซึ่งประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันที่ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5(7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะมีสาขานั้นต่อไป ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตพร้อมกับคำขอรับ

อนุญาตตามข้อ 21 ตามประกาศกระทรวงการคลังข้อ 5 ข้อ 21 และข้อ 24 ดังกล่าว แล้วนั้นย่อมหมายความว่า นับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับแรก) ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5(7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ใช้บังคับบริษัทใดจะมีสาขาประกอบธุรกิจเงินทุนได้จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นับตั้งแต่ประกาศกระทรวงการคลังฉบับแรกใช้บังคับนั้น บริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุนจะมีสาขาไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถ้าบริษัทใดมีสาขาอยู่แล้วในขณะที่ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว (ฉบับแรก) ใช้บังคับ ก็ให้ยื่นคำขอรับอนุญาตพร้อมกับคำขอรับอนุญาตในข้อ 21 ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดกิจการที่ต้องขออนุญาตได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2515 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2515 เป็นต้นไป ปรากฏว่าบริษัทจำเลยที่ 2 ได้เปิดสาขาในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2516 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2517 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวใช้บังคับแล้ว และเป็นการเปิดสาขาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ข้อ 5(7) และข้อ 16 ประกาศกระทรวงการคลัง ข้อ 5 ลงวันที่ 19 กันยายน 2515 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5(7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ตามโจทก์ฟ้อง ที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 อ้างว่าบริษัทจำเลยที่ 2 มีสิทธิเปิดสาขาได้นั้นฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาที่ว่านายโกศัย นายนิมิตร เรือเอกพิระยุทธ นางบุญสม โจทก์ร่วม และผู้ที่นำเงินมาฝากไม่ใช่ผู้เสียหายนั้น ปรากฏว่านางจำนงค์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาลาดพร้าว นายนิมิตรเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเสนา เรือเอกพิระยุทธเป็นผู้จัดการสาขาบ้านฉาง โดยมีนางบุญสมเป็นรองผู้จัดการ โจทก์ร่วมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขานนทบุรี การที่บุคคลเหล่านี้นำเงินมาฝากไว้กับบริษัทจำเลยที่ 2 เพื่อเป็นประกัน

ร่วมเปิดกิจการสาขาและชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาฝากบริษัทจำเลยที่ 2 ก็
เนื่องจากหลงเชื่อในคำหลอกลวงของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ยังถือไม่ได้ว่า
บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมกระทำความผิดและไม่ใช่เป็นผู้เสียหายดังที่จำเลยที่ 2 ถึงที่
5 ฎีกา ส่วนข้อที่ว่าผู้ที่นำเงินมาฝากไม่ใช่ผู้เสียหายด้วยนั้น ก็ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่า การที่ผู้เสียหายนำเงินมาฝากจำเลยที่ 2 นั้น เนื่อง
มาจากความเชื่อถือในบริษัทจำเลยที่ 2 จึงหาใช่เป็นมูลกรณีอันจะเป็นความผิดทาง
อาญาไม่ และบริษัทจำเลยที่ 2 ได้ประกอบธุรกิจด้วยความบริสุทธิ์มิได้หลอกลวง
ประชาชน จึงไม่มีความผิด พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับจำเลยที่
2 เป็นเงิน 10,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 คนละ 4 ปี ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้ นั้น จึงไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

อนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นกรรมเดียว
และลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นั้น เห็นว่ายังไม่ถูกต้อง
เพราะความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ข้อ 5(7) และข้อ 16 ย่อม
สำเร็จเมื่อจำเลยทั้งห้าเปิดสาขาประกอบธุรกิจเงินทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นคนละกรรมต่างหากจากความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชน แม้โจทก์ไม่อนุชณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขเฉพาะการปรับบทเรียง
กระทงให้ถูกต้องได้ เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 91 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ